

주 의 요 구(부 서)

제 목 외부감사 처분요구 이행 지연

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆

내 용

1. 업무 개요

☆☆☆☆☆에서는 감사원의 ‘한국석유공사 기관운영 감사’(2019. 3. 7 ~ 3. 27)와 관련하여 “징계감경 관련 인사규정 운용 부적정(통보)”건(요구일 : 2019. 5. 16)으로 처분요구¹⁾를 받았으며, 조치 기한 내에 이행을 완료할 수 없어 처분요구에 따른 이행 계획을 수립하고 이를 감사실에 통보하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「감사원법」 제34조의2(권고 등)에 따르면 감사원으로부터 권고 또는 통보를 받은 경우 해당기관의 장은 그 처리 결과를 감사원에 통보하여야 하며, 부득이하게 기한 내에 이행을 완료하지 못할 경우 조치계획을 우선 통보하고 조치 후에는 이행결과를 즉시 통보²⁾하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

징계감경을 제한하는 내용을 담고 있는 동 처분요구는 취업규칙³⁾ 불이의 변경에 해당되는 바, 처분요구 이행을 위해서는 「근로기준법」 제94조⁴⁾에 따라

-
- 1) 부장급 이상 관리직은 사장 포상으로는 징계감경을 받을 수 없도록 「인사규정 시행세칙」 개정 요구
 - 2) ‘감사결과 후속조치 방법’에 따르면 권고, 통보사항의 경우 2개월 안에 집행이 가능한 사항은 그 기간 내에 적정한 조치를 하고 그 결과를 바로 회보. 집행에 2개월 이상이 소요되는 사항은 2개월 안에 추진일정·계획 등이 포함된 집행계획을 우선 회보한 후 집행계획에 따라 조치한 결과를 바로 회보
 - 3) 취업규칙이란 사용자가 사업장의 질서유지 및 효율적 업무수행을 위하여 필요한 복무규율과 근로자 전체에 적용될 근로조건을 정한 준칙을 의미함. 여기서의 복무규율이란 근로자가 근로를 제공하는 과정에서 지켜야 할 작업질서에 관한 규칙과 이를 위반한 경우에 대한 제재를 포함하는 개념이며, 사규 인사규정, 복무규정 등 명칭과 형식에 관계없이 규율하고 있는 내용이 근로조건이나 복무규율에 관한 것이라면 취업규칙에 해당함(서울행정법원 2015. 5. 28. 선고 2014구합67086 판결, 대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결)



노동조합의 사전 동의가 필요하다.

한편 ☆☆☆☆☆에서는 감사원 감사결과에 따라 부장급 이상 사장포상 실적을 징계감경 요건에서 제외하기 위하여 노동조합에 관련 규정 개정에 대한 설명, 노사협의회 안건 상정 등을 통해 수차례 협의를 하였으나 현재까지 노조 측의 동의를 받지 못하여 동 처분요구 이행이 지연되었다.

관계부서 의견 및 검토결과

☆☆☆☆☆는 감사원 감사 지적사항을 조속히 이행하도록 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆장은 현재 이행이 지연되고 있는 위 감사원 감사결과 처분요구 사항에 대하여 조속한 시일 내에 조치를 완료하고, 그 결과를 감사실로 통보하여 주시기 바랍니다. [주의요구(부서)]

4) 근로기준법 제94조(규칙의 작성, 변경 절차) ① 사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 해당 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 의견을 들어야 한다. 다만, 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받아야 한다.

